Licentieovereenkomst

Overeenkomst voor de bewaring van bestanden en een niet-exclusieve licentie tot reproductie en verspreiding als poster van auteursrechtelijk beschermd werk van de auteur

Concept, geen juridisch advies. Opgesteld op basis van concept 2 (2 november 2026) en de antwoorden in het keuzedocument (rondes 1 tot 3). Een **(!)** betekent: nog niet bevestigd, gekozen als beste optie. Variabele gegevens staan tussen [vierkante haken]. Deze overeenkomst staat los van de tijdelijke bewaarovereenkomst met Jonas als particulier: valt die weg, dan verandert hier niets. Kunstenaars kunnen gratis advies vragen bij Cultuurloket. De nota voor de jurist staat achteraan.

In het kort (niet bindend; bij verschil geldt de volledige tekst)

1. Je werk en al je rechten erop blijven van jou.
2. Je geeft vzw peapickers de toestemming om je werk als poster te drukken en te verkopen, per werk en enkel zoals in de werkfiche staat.
3. Het gaat enkel om bestaand werk dat je zelf en zelfstandig maakte, niet om het via Peapickers te verkopen.
4. Per werk komt er één beperkte, genummerde en gesigneerde oplage van ten hoogste 10 posters. Elke poster kost evenveel.
5. Van elke verkochte poster krijg je 3 van de 7 delen van de prijs zonder btw, als bruto auteursrecht. Vzw peapickers houdt daarop 15 % roerende voorheffing in en stort die door aan de juiste dienst; je krijgt het nettobedrag elk kwartaal.
6. De prijsopbouw is altijd zichtbaar en transparant raadpleegbaar op de webshop.
7. Vzw peapickers kan niet garanderen dat je gelicentieerde werken verkocht worden.
8. Je bestanden worden versleuteld bewaard, op drie schijven, nooit in een cloud.
9. Online staat enkel een weergave in lage resolutie, met duidelijke copyrightvermelding en watermerk, beveiligd met Glaze en afgeschermd voor AI-scrapers.
10. **Erkenning door de kunstenaar:** misbruik van je werk door derden is nooit helemaal uit te sluiten. Je parafeert dat apart (artikel 6). **(!)**
11. **Terugtrekkingsrecht:** je kunt de samenwerking op elk moment stopzetten met een eenvoudige schriftelijke melding (mail, chatbericht of brief), zonder reden. Binnen 7 dagen staat je werk niet meer in de webshop. **(!)**
12. Vragen of een vermoeden van misbruik? Contacteer Jonas van vzw peapickers, een vertrouwenspersoon van jouw keuze of een neutrale organisatie zoals Cultuurloket (gratis).

Tussen

De kunstenaar

Naam	
Naamsvermelding (eigen naam / pseudoniem / anoniem)	
Adres	
E-mail en telefoon	

Rijksregisternummer (enkel voor de fiscale fiche, enkel zichtbaar voor de beheerder)	
Is de kunstenaar beroepsmatig actief als kunstenaar? (ja / nee) **(!)**	

hierna “de kunstenaar”, en

De vzw

Naam	vzw peapickers
Zetel	[adres]
Ondernemingsnummer en RPR	[nummer], RPR Gent **(!)**
Vertegenwoordigd door	[naam Jonas], [functie]
E-mail	[e-mail]

hierna “Peapickers”. Deze overeenkomst wordt pas ondertekend nadat de vzw is opgericht en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Wordt overeengekomen wat volgt.

Artikel 1. Begrippen

In deze overeenkomst betekent:

- **werk**: een bestaand werk van de kunstenaar, opgenomen in bijlage 1;
- **origineel bestand**: het digitale bestand van een werk zoals de kunstenaar het bezorgt;
- **webshopbeeld**: een kopie van ten hoogste 1200 pixels breed, met watermerk en copyrightvermelding, bewerkt met Glaze (een hulpmiddel tegen gebruik door AI) en zonder downloadbare metadata;
- **staal**: een proefafdruk om papier te testen en het werk te tonen, nooit te koop;
- **poster**: een genummerde en gesigneerde afdruk van een werk volgens de werkfiche, met passe-partout (witte rand rond het beeld);
- **oplage**: het vaste, maximale aantal posters van een werk, vermeld in de werkfiche;
- **werkfiche**: de afspraak per werk in bijlage 2, waarmee de licentie voor dat werk begint;
- **kader**: een houten lat boven en onder de poster, met een touw om op te hangen;
- **verkoopmoment**: een fysieke verkoop, zoals een tentoonstelling, posterbeurs of boekenmarkt;
- **M**: de materiaalkost van één poster op het grootste vel (42 × 60 cm): inkt, papier en verpakking, plus 20 % voor misdrukken en onderhoud;
- **register (Public Ledger)**: de openbare lijst van elke gedrukte en verkochte poster, zonder persoonsgegevens;
- **beheerder**: de bestuurder van Peapickers die deze overeenkomst uitvoert, nu [naam Jonas].

Artikel 2. Voorwerp

2.1 De kunstenaar geeft Peapickers voor de werken in bijlage 1: (a) kosteloos toestemming om de originele bestanden te bewaren (artikel 4); (b) toestemming om stalen te drukken en te tonen (artikel 5); (c) per werk waarvoor een werkfiche ondertekend is, een niet-exclusieve licentie om het werk als poster te reproduceren, het webshopbeeld te tonen en de posters te verkopen, tegen de vergoeding van artikel 8.

2.2 Andere producten dan posters, zoals textiel, kaarten of merchandising, vallen buiten deze overeenkomst.

2.3 Deze overeenkomst draagt geen eigendom en geen auteursrecht over. Elk gebruik dat ze niet uitdrukkelijk toestaat, blijft voorbehouden aan de kunstenaar.

2.4 Peapickers verkoopt vanuit België, via de eigen webshop en op verkoopmomenten. Levering in Gent en deelgemeenten kost € 3; daarbuiten verzendt Peapickers met bpost. Verzending naar het buitenland kan later, als dat voor de vzw eenvoudig is **(!)**.

2.5 De kunstenaar blijft vrij het werk elders te tonen, te verkopen of in licentie te geven, en mag de posters en de link naar de webshop vrij delen op sociale media en eigen kanalen. Dat mag, maar hoeft niet.

Artikel 3. Bestaand en zelfstandig gemaakt werk

3.1 Peapickers neemt enkel bestaand werk op dat de kunstenaar zelf, zelfstandig en op eigen initiatief gemaakt heeft, niet in opdracht van of in overleg met Peapickers, en niet met het doel het via Peapickers te verkopen.

3.2 De kunstenaar bevestigt dit met een verklaring op eer in bijlage 1 en vermeldt per werk de maand en het jaar van voltooiing. Er worden geen bewijsstukken bij de overeenkomst gevoegd.

3.3 De kunstenaar verklaart ook: (a) de maker te zijn en over de nodige rechten te beschikken; (b) geen exclusieve licentie op het werk te hebben gegeven; (c) of hij of zij aangesloten is bij een beheersvennootschap, zoals Sofam of SABAM, en dat die aansluiting deze overeenkomst niet verhindert; (d) de schriftelijke toestemming te hebben van elke mede-auteur en van wie beelden, logo's of teksten maakte die in het werk zitten.

3.4 Staat er een herkenbare persoon op het werk, dan tekent die persoon (of bij een minderjarige beide ouders of de voogd) vóór de werkfiche een aparte toestemming voor reproductie als poster (model: "Toestemming van de geportretteerde voor reproductie als poster"). Zonder die toestemming wordt geen werkfiche ondertekend.

3.5 Een fout zonder opzet, in een verklaring of in deze overeenkomst, zetten de partijen in onderling akkoord recht met een nieuwe werkfiche of licentie voor dat werk. De vorige vervalt zodra de nieuwe ondertekend is.

3.6 Is een verklaring bewust onjuist, dan stopt de verkoop van het werk meteen, wordt de voorraad vernietigd met bewijs en blijven al betaalde vergoedingen betaald. Peapickers sluit daarna geen nieuwe overeenkomsten meer met de kunstenaar. Dat wordt nergens gepubliceerd. Geen van beide partijen is een schadevergoeding verschuldigd, behalve bij bedrog.

Artikel 4. Bewaring

4.1 Peapickers bewaart de originele bestanden onveranderd, bit voor bit zoals ontvangen, volgens het bewaarplan van bijlage 3.

4.2 Van elk origineel bestand bestaan drie kopieën: (a) op de interne SSD van de computer van de beheerder; (b) op een externe harde schijf Toshiba Canvio Basics, 500 GB, op dezelfde plaats; (c) op een externe harde schijf Seagate Expansion Portable, 500 GB, bij een vertrouwenspersoon op een andere plaats.

4.3 Elke drager is volledig versleuteld. De wachtwoorden staan in een versleutelde wachtwoordkluis, gescheiden van de dragers.

4.4 De originele bestanden worden nooit op een clouddienst of andere online opslag bewaard. De kunstenaar bezorgt ze persoonlijk of via Proton Drive, dat enkel dient als beveiligd doorgeefluik.

4.5 Bij elke nieuwe map stuurt Peapickers die via Proton Drive naar de vertrouwenspersoon van kopie 3, enkel naar diens persoonlijke account en met een vervaldatum van ten hoogste 7 dagen. De vertrouwenspersoon zet de map binnen 14 dagen op kopie 3 en controleert de checksum. Daarna wordt de map overal uit Proton Drive en van de computer van de vertrouwenspersoon verwijderd, ook uit de prullenbak. De vertrouwenspersoon ondertekent de verklaring van bijlage 4.

4.6 Van elk origineel bestand staat de SHA-256-checksum (digitale vingerafdruk) in een manifest. Twee keer per jaar controleert Peapickers alle kopieën tegen het manifest, kopie 3 ter plaatse. Een beschadigde kopie wordt vervangen. Elke controle komt in het logboek.

4.7 Peapickers vervangt een drager wanneer nodig, ten laatste na ongeveer vijf jaar, en meldt elke wijziging van bijlage 3 binnen 30 dagen aan de kunstenaar.

4.8 De bewaring is kosteloos. Peapickers handelt als een voorzichtig en redelijk persoon en is enkel aansprakelijk voor verlies bij opzet of zware fout. Peapickers staat in voor de vertrouwenspersoon.

4.9 Bewaarde Jonas de bestanden al als particulier onder een bewaarovereenkomst, dan neemt Peapickers die bewaring over op de dag van ondertekening. Er wordt niets opnieuw aangeleverd.

Artikel 5. Tonen: stalen, webshop en metadata

5.1 Stalen. Peapickers mag van elk werk ten hoogste drie stalen drukken, één per papiersoort, rechtstreeks van het originele bestand en zonder bewerking. Peapickers toont de stalen aan kunstenaars en klanten, ook op verkoopmomenten. Stalen worden nooit verkocht of weggegeven. Op de achterzijde staat: “© [naamsvermelding], [jaar]. Staal, niet te koop.”

5.2 Webshop. Voor een werk met ondertekende werkfiche toont Peapickers in de webshop enkel het webshopbeeld, met de naamsvermelding. Peapickers weert AI-scrapers zo goed als technisch redelijk mogelijk.

5.3 Metadata. Per werk publiceert Peapickers in de webshop en in het register de beschrijving in Dublin Core, zoals in het archief: titel, naamsvermelding, datum, techniek, onderwerp, beschrijving en het verhaal van de kunstenaar bij het werk, filterbaar op de website. De kunstenaar kiest welke persoonsgegevens niet getoond worden. Contactgegevens en plaatsen die naar een woonadres wijzen, worden nooit getoond.

5.4 Reclame. Peapickers mag de posters tonen op de eigen kanalen en sociale media, met het webshopbeeld of foto’s van de poster en altijd met de naamsvermelding. Reclame dient altijd de culturele en sociale doelen van de vzw en de werken van de deelnemende kunstenaars, nooit andere producten.

5.5 Peapickers gebruikt de werken niet om AI-modellen te trainen en voert ze niet in AI-hulpmiddelen in.

Artikel 6. Erkenning van het risico op misbruik

6.1 Peapickers neemt redelijke maatregelen tegen misbruik (artikel 4 en 5) en meldt de kunstenaar elk vermoeden van misbruik.

6.2 Ik erken dat misbruik van mijn werk door derden (kopiëren, namaken, ongevraagd verspreiden of gebruiken voor AI-training) nooit helemaal uit te sluiten is, ook niet met de beveiliging van deze overeenkomst. Een digitale aanwezigheid zonder risico bestaat niet. Peapickers kan geen volledige bescherming garanderen. **(!)**

Paraaf van de kunstenaar: _____

Artikel 7. Werkfiche en poster

7.1 Wil Peapickers een werk als poster verkopen, dan stelt het een werkfiche voor (bijlage 2). De licentie voor dat werk begint pas als beide partijen de werkfiche ondertekend hebben. De kunstenaar kan altijd weigeren, zonder reden en zonder vergoeding.

7.2 Formaat. Het gedrukte beeld is ten hoogste A3+. Het vel, met passe-partout, is ten hoogste 42 cm breed en 60 cm lang; een vierkant vel kan ook. De klant kiest de maat van het vel binnen die grenzen. Het beeld wordt daarbij enkel in zijn geheel verkleind, nooit bijgesneden of vervormd. Die keuze verandert de prijs niet.

7.3 Papier. Peapickers drukt op [papiersoort, te kiezen met de technieker, bijvoorbeeld katoen, Japans papier, bamboe of baryta] **(!)**. Een andere papiersoort vraagt het akkoord van de kunstenaar in de werkfiche.

7.4 Oplage. Elk werk heeft één beperkte oplage van ten hoogste 10 posters. Elke poster draagt een nummer (bijvoorbeeld 3/10) en de handtekening van de kunstenaar. Elke poster van de oplage kost evenveel. Een tweede oplage kan enkel met een nieuwe werkfiche en draagt de vermelding “druk 2”.

7.5 Druk en signering. Na een proefdruk die de kunstenaar schriftelijk goedkeurt, drukt Peapickers de oplage in één keer. De kunstenaar signeert en nummert alle posters vóór de verkoop. Peapickers laat nooit blanco vellen signeren en drukt geen gelicentieerde werken ter plaatse op verkoopmomenten. Proefdrukken dragen “proef” en worden niet verkocht.

7.6 Integriteit. Peapickers snijdt het werk niet bij, past de kleuren niet aan en bewerkt het niet.

7.7 Kleur en contrast. Een reproductie blijft een reproductie. Door papier, inkt en printer kan een poster in kleur en contrast afwijken van het originele werk, van het scherm en van wat de kunstenaar fysiek voor ogen had, ook bij de hoogste kwaliteit. Dat geldt niet als bewerking.

7.8 Kader. De klant kiest zelf of hij een kader wil. Het kader wordt blijvend aan de poster bevestigd en kan niet verwijderd worden zonder de poster te beschadigen. Peapickers biedt een kader enkel aan als de kunstenaar dat in de werkfiche toestaat.

7.9 Naamsvermelding. De kunstenaar kiest in de werkfiche waar de naamsvermelding staat. Kiest de kunstenaar niet, dan staat ze op de voorzijde in de marge onder het beeld, in potlood: het nummer links, de handtekening rechts. De naamsvermelding staat ook in de webshop en in het register.

7.10 Enkel Peapickers drukt de posters. Peapickers verleent geen sublicentie en draagt deze overeenkomst niet over zonder schriftelijk akkoord van de kunstenaar.

Artikel 8. Prijs en vergoeding

8.1 De verkoopprijs zonder btw van een poster is 7 × M. Daarvan gaat 1 × M naar Peapickers voor het materiaal, 3 × M naar de kunstenaar als bruto vergoeding voor de licentie van het auteursrecht, en 3 × M naar Peapickers voor verkoop, beheer en vaste kosten. Daarbovenop komt de btw, nu 21 % (!).

8.2 De verkoopprijs staat in de werkfiche. Peapickers wijzigt die enkel na schriftelijk akkoord van de kunstenaar.

8.3 Een kader, verzending en andere extra's staan apart op de prijs. Ze tellen niet mee voor de vergoeding van 8.1, ook niet als het kader een deel van de poster wordt.

8.4 De klant ziet altijd de volledige prijsopbouw in de webshop: materiaal, deel kunstenaar, deel Peapickers, kader, verzending en btw.

8.5 Peapickers kan niet garanderen dat gelicentieerde werken verkocht worden. Er is geen minimumvergoeding. Blijft verkoop uit, dan is geen van beide partijen iets verschuldigd.

8.6 Peapickers rekent elk kwartaal af waarin er verkocht is. De kunstenaar krijgt een overzicht van de verkochte nummers, de prijzen en het bedrag, en het nettobedrag binnen 30 dagen na het einde van het kwartaal. De kunstenaar mag het register en de stukken inkijken.

8.7 Peapickers houdt op de bruto vergoeding de roerende voorheffing in die de wet oplegt, nu 15 %, en stort die door aan de bevoegde dienst. Elk jaar bezorgt Peapickers tijdig een fiscale fiche, met een korte uitleg hoe de kunstenaar het bedrag aangeeft. De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen belastingaangifte.

8.8 Stalen, proefdrukken en beschadigde exemplaren worden niet verkocht. Beschadigde exemplaren worden vernietigd en in het register genoteerd.

Artikel 9. Verklaringen van Peapickers

9.1 Peapickers en de webshop werken altijd volgens de Europese, Belgische en Vlaamse regels die op hen van toepassing zijn, waaronder de AVG (GDPR) en de regels over consumentenbescherming, btw en auteursrecht.

9.2 Peapickers verklaart dat het de werken nooit misbruikt. Het verkoopt geen posters buiten de oplage van de werkfiche, maakt geen andere reproducties of producten van het werk zonder schriftelijke toestemming, gebruikt het werk niet voor andere doelen dan deze overeenkomst, en geeft het aan niemand door.

9.3 Peapickers is een vzw. Ze keert geen winst uit; haar opbrengsten dienen om de kunstenaars te vergoeden en de werking te dragen.

Artikel 10. Duur en einde

10.1 Bewaring. De bewaring loopt zolang deze overeenkomst loopt. Een werk zonder werkfiche blijft bewaard zolang de kunstenaar dat wil; elk jaar vraagt Peapickers schriftelijk of de kunstenaar het werk wil laten bewaren.

10.2 Licentie per werk. De licentie loopt tot de oplage verkocht is, en ten hoogste 3 jaar na ondertekening van de werkfiche. Wat daarna overblijft, is restvoorraad. Die mag Peapickers nog 12 maanden verkopen op verkoopmomenten, tegen de gewone vergoeding. Daarna gaat de restvoorraad gratis naar de kunstenaar; wil die ze niet, dan wordt ze vernietigd met bewijs.

10.3 Terugtrekking door de kunstenaar. De kunstenaar kan op elk moment een werk terugtrekken of deze overeenkomst stopzetten, met een eenvoudige schriftelijke melding (mail, chatbericht of brief), zonder reden. Binnen 7 dagen na de melding haalt Peapickers het werk uit de webshop en verkoopt het niets meer

van dat werk. Bestellingen die al vóór de melding geplaatst en betaald waren, worden nog geleverd en afgerekend (!). De rest van de voorraad wordt vernietigd met bewijs; ze gaat niet naar de kunstenaar.

10.4 Stopzetting door Peapickers. Peapickers kan schriftelijk opzeggen met een termijn van één maand (!). De restvoorraad volgt dan 10.2.

10.5 Wissen. Na het einde voor een werk wist Peapickers binnen 30 dagen alle kopieën op de drie dragers en bevestigt het dat schriftelijk, per drager. Het register en de afrekeningen bewaart Peapickers zo lang als de wet vraagt.

10.6 Overlijden van de kunstenaar. Peapickers drukt niets meer. De voorraad mag nog verkocht worden volgens 10.2; de vergoeding gaat naar de erfgenamen.

10.7 Overlijden of onbekwaamheid van de beheerder. De vertrouwenspersonen van de gesloten bijlage 5 verwittigen de kunstenaars en wissen alle kopieën binnen drie maanden, tenzij het bestuur van Peapickers met elke kunstenaar schriftelijk afspreekt om verder te gaan.

10.8 Een werkfiche die al ondertekend is, blijft gelden volgens haar eigen voorwaarden, tenzij 10.3 of 10.6 van toepassing is.

Artikel 11. Vragen en misbruik melden

11.1 Heeft de kunstenaar een vraag of vermoedt hij of zij dat een werk gebruikt wordt zonder toestemming, dan kan hij of zij terecht bij: (a) Jonas van Peapickers, via [e-mail]; Peapickers antwoordt binnen 7 dagen, zoekt uit wat er gebeurd is en noteert de melding in het logboek; (b) een vertrouwenspersoon naar keuze van de kunstenaar; (c) een neutrale organisatie zoals Cultuurloket, gratis en onafhankelijk [contactgegevens te verifiëren]; (d) de eigen beheersvennootschap, zoals Sofam of SABAM; (e) een advocaat naar keuze.

11.2 Stelt Peapickers zelf misbruik vast, dan verwittigt het de kunstenaar en schakelt het Cultuurloket of een jurist in.

11.3 Bij een lek haalt Peapickers het bestand op vraag van de kunstenaar meteen offline, ontzegt het de betrokkene de toegang en helpt het om de kopie te laten verwijderen. Een melding beperkt de rechten van de kunstenaar niet.

Artikel 12. Persoonsgegevens en openbaarheid

12.1 Peapickers gebruikt de gegevens van de kunstenaar enkel om deze overeenkomst uit te voeren en om de wettelijke verplichtingen na te komen, volgens de AVG (GDPR).

12.2 Het rijksregisternummer dient enkel voor de fiscale fiche. Enkel de beheerder heeft er toegang toe. Het wordt nooit gedeeld of gepubliceerd.

12.3 In de Public Ledger staat een blanco versie van deze overeenkomst, zodat elke kunstenaar ziet dat iedereen dezelfde voorwaarden heeft. Per werk staan er enkel de naamsvermelding en de metadata van 5.3. Contactgegevens worden nooit gepubliceerd.

12.4 De kunstenaar kan inzage, verbetering of wissing vragen. Na het einde wist Peapickers de gegevens binnen 30 dagen, behalve wat de wet vraagt te bewaren.

Artikel 13. Recht, geschillen en slot

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Bij een geschil zoeken de partijen eerst samen een oplossing, eventueel met een bemiddelaar. Lukt dat niet, dan zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

13.3 Deze overeenkomst en haar bijlagen bevatten alle afspraken. Een wijziging geldt enkel als ze schriftelijk is en door beide partijen ondertekend.

13.4 Is een bepaling ongeldig, dan blijven de andere gelden. De partijen vervangen ze door een geldige bepaling die het doel zo dicht mogelijk benadert.

Ondertekening

Opgemaakt in twee exemplaren te _____ op ___ / ___ / _____. Elke partij ontvangt er één.

De kunstenaar	Voor vzw peapickers
Naam:	Naam en functie:

Bijlage 1. Werken en verklaring op eer

Nr.	Titel	Techniek	Voltooid (maand, jaar)	Bestandsnaam	SHA-256 (eerste 12 tekens)	Opgenomen op
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

Verklaring op eer. Ik verklaar op eer dat ik de werken hierboven zelf, zelfstandig en op eigen initiatief gemaakt heb, niet in opdracht van of in overleg met vzw peapickers, en niet met het doel ze via Peapickers te verkopen. Elk werk was voltooid op de vermelde datum.

Aanvulling nr. ___ · Datum ___ / ___ / _____

Handtekening kunstenaar

Handtekening vzw peapickers

Bijlage 2. Werkfiche (één per werk)

Werk (nr. uit bijlage 1, titel)	
Herkenbare persoon op het werk?	nee / ja: toestemming getekend op ___ / ___ / _____
Maat van het beeld (ten hoogste A3+)	
Vel (ten hoogste 42 × 60 cm, vierkant mogelijk)	naar keuze van de klant
Papiersoort	[na keuze met de technieker] **(!)**
Oplage (ten hoogste 10) en druk	___ posters · druk 1
M (materiaalkost op het grootste vel)	€ ……
Verkoopprijs zonder btw (7 × M) / met btw	€ …… / € ……
Bruto deel kunstenaar per poster (3 × M)	€ ……
Kader (houten latten met touw) toegestaan	ja / nee
Plaats naamsvermelding	voorzijde, marge onder het beeld (standaard) / anders: ……
Looptijd	tot de oplage verkocht is, ten hoogste 3 jaar
Proefdruk goedgekeurd op	___ / ___ / _____

Datum en handtekening kunstenaar

Datum en handtekening vzw peapickers

Bijlage 3. Bewaarplan

Kopie	Drager	Merk en model	Serienummer	Plaats	Update
1	Interne SSD, versleuteld	[computer]	[…]	Woonplaats beheerder	Bij ontvangst
2	Externe HDD 500 GB, versleuteld	Toshiba Canvio Basics	[…]	Woonplaats beheerder	Bij ontvangst
3	Externe HDD 500 GB, versleuteld	Seagate Expansion Portable	[…]	Bij de vertrouwenspersoon, [gemeente]	Bij elke nieuwe map, via Proton, binnen 14 dagen

Controle van alle kopieën: twee keer per jaar, in [maand] en [maand]. Versleuteling: VeraCrypt. Wachtwoorden: Proton Pass. Versie van deze bijlage: [datum].

Bijlage 4. Verklaring van de vertrouwenspersoon voor kopie 3

Ik bewaar op mijn adres een versleutelde schijf met kopieën van werken van kunstenaars, voor vzw peapickers. Ik verbind mij ertoe:

- de schijf veilig te bewaren, op een plaats die niet voor anderen toegankelijk is;

- de code geheim te houden en nergens op te schrijven;
- de schijf enkel te gebruiken om nieuwe mappen toe te voegen en checksums te controleren;
- geen bestand te openen, te tonen of door te sturen, en geen andere kopie te maken; een map die ik via Proton ontvang, verwijder ik na het kopiëren meteen van mijn computer, ook uit de prullenbak;
- verlies, diefstal of schade meteen te melden;
- de schijf op eerste vraag terug te geven, te wissen of te vernietigen;
- bij overlijden of onbekwaamheid van de beheerder te handelen volgens artikel 10.7.

Deze verbintenis blijft gelden na het einde van mijn rol. Mijn naam en adres staan in de gesloten bijlage 5.

_____

Datum en handtekening vertrouwenspersoon

Bijlage 5. Vertrouwenspersonen (gesloten bijlage)

De namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan in een gesloten bijlage, die enkel de beheerder bewaart en die niet gedeeld of gepubliceerd wordt.

Nota voor de jurist

Voorbereidend dossier, geen juridisch advies. Wettelijke verwijzingen zijn niet zelf gecontroleerd.

A. Context

Vzw peapickers (in oprichting) wil posters verkopen van bestaand werk van particulierkunstenaars, onder een niet-exclusieve licentie per werk. Er is geen verkooppartner. De bewaring gebeurt tot de oprichting door Jonas als particulier, onder een aparte bewaarovereenkomst. [AANNAME] De vzw valt onder de vennootschapsbelasting, omdat de verkoop wellicht meer dan bijkomstig is.

B. Partijen

De kunstenaar (particulier, natuurlijke persoon) en vzw peapickers. Bij herkenbare personen: een aparte toestemming van de geportretteerde.

C. Kernkeuzes

- Niet-exclusieve licentie per werk via een werkfiche; geen overdracht.
- Beperkte, genummerde, gesigneerde oplage van ten hoogste 10, in één keer gedrukt.
- Prijs zonder btw 7 × M; 3 × M bruto voor de kunstenaar; 15 % roerende voorheffing.
- Kunstenaar kan altijd en zonder reden terugtrekken; voorraad wordt dan vernietigd.
- Enkel een verklaring op eer over zelfstandig gemaakt werk, geen bewijsstukken.

D. Wettelijk kader [verwijzing te verifiëren]

- WER Boek XI: reproductie- en verspreidingsrecht (art. XI.165 §1); schriftelijk bewijs, restrictieve uitlegging en vermeldingen per exploitatiewijze (art. XI.167).
- Recht op afbeelding van de geportretteerde (art. XI.174 WER).
- WIB 1992: auteursrechten als roerend inkomen en het grensbedrag (art. 17 §1, 5° en art. 37, tweede lid).
- WVV, boek 9 (vzw) en de vennootschapsbelasting voor een vzw met meer dan bijkomstige economische activiteit.
- AVG (Verordening (EU) 2016/679); Wetboek economisch recht, boek VI (verkoop op afstand aan consumenten).

E. Risico's

- Herkwalificatie van de vergoeding als beroepsinkomen (vraag naar beroepsactiviteit in de partijgegevens).
- Herroepingsrecht van de consument bij webverkoop van genummerde en gesigneerde posters.
- Terugtrekking op elk moment tegenover een vaste oplage die al gedrukt is.
- Rechtsgeldigheid van een aparte paraaf voor de risico-erkenning (artikel 6).

F. Open punten (!)

Btw-tarief 21 %; opslag van 20 % in M; levering naar het buitenland; papiersoort; paraaf in artikel 6; levering van al betaalde bestellingen na terugtrekking; opzegtermijn van één maand voor Peapickers; vraag naar beroepsactiviteit.

G. Vragen voor de jurist

1. Volstaat deze tekst als licentie in de zin van art. XI.167 WER, met de vergoeding en de omvang per werk in de werkfiche?
2. Kan de kunstenaar een licentie voor een al gedrukte oplage zonder gevolgen intrekken, en is de vernietiging van de voorraad dan een redelijke regeling?
3. Is de paraaf in artikel 6 nodig of nuttig, en houdt ze stand bij de rechtbank van Gent?

4. Moet de webshop een herroepingsrecht van 14 dagen geven, en geldt een uitzondering voor gesigneerde exemplaren?
5. Volstaat de verklaring op eer, of is er meer nodig tegen herkwalificatie?

H. Bronnen

Concept 2 van 2 november 2026; keuzedocument rondes 1 tot 3; postershopwebsite (prijsopbouw 7 × M); modelovereenkomst geportretteerden van 30 oktober 2026; overzicht kosten en verplichtingen vzw van 2 november 2026; vragenlijst voor de boekhouder van 2 november 2026.